



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FAHRI MAHMUD Umur 30 Tahun, jenis kelamin laki laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di RT.004/RW.002 Kelurahan Soasio, Kecamatan, Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu MUHAMMAD KONORAS, SH. MH., dan kawan-kawan yang merupakan Advokat & Pengacara, berkantor di Jl, Raya Perumnas, Kelurahan Bastiong Talangame, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

M e l a w a n :

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) REPUBLIK INDONESIA
Cq KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN)
MALUKU UTARA, yang berkedudukan di Jalan Raya Puncak kalumata Ternate, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu **TOTON RASYID, SH** dan rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 4/Pid.Pra/2022/PN Tte tanggal 5 September 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 4/Pid.Pra/2022/PN Tte tanggal 5 September 2022 tentang hari dan tanggal persidangan perkara tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti yang diajukan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon Praperadilan melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan Permohonan Praperadilan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temate pada tanggal 5 September 2022 dengan Nomor Register Perkara : 4/Pid.Pra/2022/PN Tte, sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

- Bahwa Pengertian Praperadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang Undang ini” tentang ;

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

- Bahwa dari pengertian tersebut diatas, obyek praperadilan di Indonesia dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP yang menyatakan :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

- Bahwa rumusan Pasal 77 KUHAP tersebut telah mengalami perluasan makna setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang amar Putusannya berbunyi sbb :

- Pasal 77 huruf (a) Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor : 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;**

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka wewenang Pengadilan Negeri Ternate tidak sekedar hanya memeriksa obyek Praperadilan sebagaimana dimaksud didalam Pasal 77 huruf (a) KUHAP, melainkan diperluas dan meliputi pula **sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat** vide Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU- XII/2014 tanggal 28 April 201.

II. LEGAL STANDING PEMOHON ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 KUHAP berbunyi; "Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka , Keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya.
- Bahwa Pemohon Praperadilan adalah Perseorangan yang merupakan keluarga dekat (kakak kandung dari Tersangka RIYANTO MAHMUD) yang ditangkap dan ditetapkan sebagai Tersangka dan kemudian dilakukan Penahanan oleh Termohon tanpa melalui prosedur yang sah, atau tanpa didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemohon memiliki Legal Standing untuk mengajukan Praperadilan.

III. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN.

A. SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PENETAPAN TERSANGKA SERTA PENAHANAN ADIK KANDUNG PEMOHON (RIYANTO MAHMUD Alias ANTO) OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH.

SURAT PERINTAH PENANGKAPAN TIDAK SAH.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17, 18 KUHAP jo ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA.

Bunyi ketentuan Pasal 17 KUHAP ;

"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Pasal 18 ayat (1) KUHAP berbunyi,

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”

Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi ;

“Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilakukan untuk paling lama untuk 3 x 24 Jam /atau 3 hari , kemudian apabila ayat (2) berbunyi dapat diperpanjang lagi 3 x 24 jam /atau 3 hari lagi, jadi jumlah keseluruhan 6 (enam) hari saja

2. Bahwa fakta membuktikan dimana Termohon melakukan Penangkapan terhadap Tersangka RIYANTO MAHMUD alias Anto pada tanggal 8 Agustus 2022, sesuai Surat Perintah Penangkapan ***Nomor : Sprin-Kap /07/VIII/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022,*** tanpa/ tidak menguraikan secara singkat ***perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”***, tetapi Termohon hanya sekedar menyebutkan alasan penangkapan belaka. ***(tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP) alias tidak professional.***
3. Bahwa Surat Perintah Penangkapan ***Nomor : Sprin-Kap /07/VIII/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022, juga hanya sampai pada tanggal 10 Agustus 2022,*** atau hanya 2 (dua) hari atau sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan, ***Termohon tidak melakukan Perpanjangan Penangkapan,*** sehingga dianggap penangkapan hanya dilakukan selama 2 (dua) hari yang menurut KUHAP Tersangka segera dan harus dikeluarkan/atau dibebaskan, karena melebihi dari kewenangan Termohon untuk menahan.
4. Bahwa oleh karena Termohon dalam perkara a quo, tidak melakukan perpanjangan Penangkapan terhadap RIYANTO MAHMUD, maka menurut Pasal 19 KUHAP jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, penangkapan tersebut telah lewat waktu. Dan karena itu segera membebaskan Tersangka dari Tahanan Termohon, nyatanya TERMOHON tetap menahan RIYANTO MAHMUD sampai pada

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2022, barulah menerbitkan Surat Perintah Penahanan **yang tembusan surat tersebut juga tidak diberikan kepada Pemohon** /adik kandung/saudara Tersangka RIYANTO MAHMUD.

5. Bahwa sangat keliru atau Inprosedural/melanggar KUHAP dimana Termohon baru mengeluarkan /menerbitkan Surat Perintah Penyidikan 14 Agustus 2022, sedangkan Tersangka RIYANTO MAHMUD alias ANTO sudah ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2022 karena Termohon tidak memperpanjang Surat Perintah Penangkapan, dan lebih fatal lagi/atau lebih salah lagi (melanggar KUHAP) Termohon baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 15 Agustus 2022,

Bahwa makna SPDP didalam KUHAP adalah seseorang yang berdasarkan penyelidikan /atau gelar perkara telah memenuhi peristiwa pidana dan ditingkatkan ke Penyidikan. Dalam artian bahwa didalam SPDP belum ada tersangkanya. Kenapa Termohon menetapkan RIYANTO MAHMUD sebagai Tersangka pada tanggal 14 Agustus 2022, sementara itu Termohon baru juga mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 14 Agustus 2022 dan SPDP pada tanggal 15 Agustus 2022 ? itu artinya bahwa diterbitkan SPDP oleh Termohon harusnya tidak /atau belum ada tersangkanya, bagaimana mungkin sebelum SPDP Termohon sudah menetapkan Tersangka terlebih dahulu dan menahan tersangka pada tanggal 14 Agustus 2022 ???

7. Bahwa konsekwensi logis dari ketentuan Pasal 17, 18 KUHAP jo ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) yang telah Pemohon sebutkan diatas, maka sepatutnya Termohon dalam melaksanakan Penangkapan terhadap tersangka wajib memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang sah dan memperhatikan hal hal sbb;
 - a. Yang ditangkap harus diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup; (vide Pasal 17 KUHAP)
 - b. Termohon Harus memperlihatkan surat perintah penangkapan yang sah (Pasal 18 ayat (1) KUHAP
 - c. Termohon wajib mencatumkan alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepada tersangka.(vide Pasal 18 ayat 1 KUHAP),

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Penangkapan berlaku untuk hanya dalam batas waktu 6 (enam) hari saja. versi UU Nomor :35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA

8. Bahwa terbukti Termohon dalam melaksanakan Tugas Penangkapan terhadap tersangka RIYANTO MAHMUD /adik Pemohon telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA tidak memiliki "bukti permulaan yang cukup", dan didalam Surat Perintah Penangkapan No. Sprin – Kap/07/VIII/2022/ BNNP tanggal 8 Agustus yang tidak diperpanjang tersebut, telah dan sudah melampaui batas kewenangan, selain itu Termohon juga tidak menguraikan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan kepada Tersangka dan hanya menyebutkan alasan Penangkapan,
9. Bahwa selain itu Termohon menggunakan Surat Perintah Penangkapan tidak sesuai dengan tujuan yang diberikan (lihat pasal 17 ayat (1) KUHP) atau Termohon telah salah menangkap orang (error in persona), sebab berdasarkan Pasal 17 KUHP penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap Tersangka yang diawali dengan Bukti Permulaan yang Cukup.

B. PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP RIYANTO MAHMUD OLEH TERMOHON DIKUALIFISIR SEBAGAI TINDAKAN ERROR IN PERSONA. /atau TIDAK SAH, KARENA TIDAK DIDUKUNG DENGAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH.

1. Bahwa Termohon (BNN) Provinsi Maluku Utara telah melakukan sebuah kesalahan besar dalam proses Penegakan Hukum terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalagunaan obat terlarang /NARKOTIKA dan atau melakukan **penyelidikan dan Penyidikan yang Inprosedural**, sebab Termohon telah salah tangkap, salah tahan dan salah menetapkan adik kandung Pemohon RIYANTO MAHMUD alias ANTO sebagai tersangka .(error in persona) Atau Termohon dengan tanpa alasan yang sah /atau tidak memiliki bukti permulaan yang cukup telah merampas kemerdekaan Tersangka (**RIYANTO MAHMUD alias ANTO** di halaman Pelabuhan Penyebrangan Sofifi yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan tepatnya di

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Indonesia, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan ***hanya berdasarkan pada sebuah Paket yang isinya tidak sama sekali diketahui oleh Tersangka RIYANTO MAHMUD. (adik kandung Pemohon), dan secara jelas paket tersebut tujuannya bukan kepada tersangka melainkan kepada RATNA NAMZAH yang juga sebagai salah satu Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan..***

2. Bahwa dianggap tidak profesional yang dilakukan oleh Termohon sebagai Penegak Hukum dalam menetapkan RIYANTO MAHMUD alias ANTO sebagai Tersangka, hanya berdasarkan asumsi liar tanpa ada bukti permulaan yang cukup, karena bersandar /berasumsi pada sebuah Paket yang bertuliskan penerima Paket yang diantar dan diserahkan oleh seorang ***kurir JNE /Perusahaan Pengiriman barang di Kota Tidore Kepulauan yang jelas-jelas bukan milik Tersangka RIYANTO MAHMUD, melainkan milik dari /atau alamat penerima adalah orang yang bernama RATNA NAMZAH yang juga sebagai salah satu Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.***
3. Bahwa pertanyaan mendasar adalah kenapa ***paket yang tertulis nama penerima RATNA NAMZAH tersebut*** tidak diantar /atau diserahkan kepada RATNA NAMZAH, tetapi harus ke Tersangka RIYANTO MAHMUD ?. ini adalah sebuah jebakan yang sengaja menjerat Tersangka RIYANTO MAHMUD yang tidak tahu menahu sama sekali dengan isi paket tersebut.
4. Bahwa dari fakta fiksi oleh Termohon tersebut diatas maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate cq Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan ini berkenaan memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghadirkan /atau membawa Tersangka RIYANTO MAHMUD beserta semua berkasnya Penyelidikan dan Penyidikan dimuka Persidangan yang mulia ini, agar Rakyat bisa mengetahui secara pasti siapa yang bermain dibalik peredaran Narkotika di Maluku Utara dan sekitarnya, karena dari beberapa kasus terbukti modusnya sama yaitu diantar oleh JNE kemudian ditangkap oleh Penyidik, Hal ini sangat mengkhawatirkan mental dan moral generasi muda di

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Utara akan dirusak oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab.

5. Bahwa anehnya lagi kenapa pada saat diserahkan Paket itu kepada Tersangka RIYANTO MAHMUD alias Anto /adik kandung Pemohon, Penyidik BNN Provinsi Maluku Utara (Termohon) sudah berada didekat/diseputar Tersangka yang kurang dari 1 (satu) menit paket itu diserahkan kepada Tersangka RIYANTO MAHMUD alias ANTO langsung ditangkap.?????. dapatkah hal ini disebut sebagai orang yang telah menguasai barang/atau paket tersebut berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana yang disangkakan oleh TERMOHON kepada tersangka vide Pasal 112 ayat (1) UU Nomor : 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA ?
6. Bahwa selain itu menurut beberapa Ahli termasuk Prof. DR. HIKMANTO JUWANAN, SH. MH suatu tindak pidana selalu harus disertai dengan Niat Jahat (mens rea), pertanyaan yuridisnya adalah apakah didalam kasus a quo Tersangka dengan tidak menahui isi didalam paket yang nota bene secara nyata tertulis atas nama RATNA NAMZAH tersebut bisa dikualifisir sebagai orang yang punya niat jahat atau MENS REA untuk melakukan kejahatan ?..... bagi Pemohon, Termohon (BNN) Propinsi Maluku Utara wajib menentukan unsure niat jahat /mens rea dari Tersangka, jika tidak maka proses Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan RIYANTO MAHMUD sebagai Tersangka haruslah dibatalkan oleh Hakim Praperadilan.

C. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD Alias ANTO, SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH/ atau INPROSEDURAL,

1. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NOMOR SP.Sidik /06/ VIII/ 2022/ BNNP, tanggal 14 Agustus 2022 disertai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon Nomor ; B/6/VIII/KA/PB.01/SPDP/ 2022/BNNP tanggal 15 Agustus 2022, ini berarti bahwa Penyidikan baru akan dimulai tanggal 15 Agustus 2022, **sedangkan Termohon sudah menahan Tersangka sejak tanggal 13 Agustus 2022 sebagai akibat dari tidak diperpanjangnya masa waktu Penangkapan, maka**

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA kewenangan Termohon untuk menangkap dibatasi hanya 3x 24 Jam /atau 3 Hari, dapat diperpanjang lagi 3 x 24 Jam / atau keseluruhan waktu yang dibatasi menurut UU Nomor : 35 Tahun 2009 Termohon hanya bisa menahan Tersangka hanya 6 (enam) hari atau tidak bisa lebih dari 6 hari. Kalau lebih dari 6 (enam) hari maka Tersangka harus dibebaskan.

2. Bahwa dalam kasus a quo, harus dihitung bahwa Termohon telah menahan Tersangka RIYANTO MAHMUD sejak tanggal 11 Agustus 2022 karena faktanya Termohon tidak memperpanjang waktu penangkapan. Dengan demikian terhitung dari tanggal 11 s/d 14 Agustus 2022 Penahanan atas diri Tersangka RIYANTO MAHMUD adalah tidak sah.

D. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH, KARENA SURAT TEMBUSAN PENETAPAN TERSANGKA dan SPDP TIDAK DISAMPAIKAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA.

1. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah jelas menjelaskan bahwa pemberitahuan dan penyerahan SPDP kepada Tersangka/ atau Pemohon sebagai Keluarga adalah dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di keluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan pada waktu sebelum Adik kandung Pemohon (RIYANTO MAHMUD) di tetapkannya sebagai Tersangka oleh Termohon. Dan hal tersebut adalah wajib hukumnya /atau bersifat imperatif,
2. Bahwa Faktanya Termohon menetapkan RIYANTO MAHMUD sebagai Tersangka pada tanggal 14 Agustus 2022 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada tanggal 15 Agustus 2022, tetapi nyatanya SPDP baru diterbitkan pada tanggal 15 Agustus 2022, kenapa sudah diserahkan kepada Tersangka RIYANTO MAHMUD dan Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Termohon sdr. ISWANTO, SH. pada tanggal 14 Agustus 2022 ?, ini kan aneh SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) baru diterbitkan pada tanggal 15 Agustus Tahun 2022, sedangkan Tersangka RIYANTO MAHMUD sudah menerima SPDP dari Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak pada tanggal 14 Agustus 2022. Itu pun tembusan SPDP tidak disampaikan kepada Pemohon, tetapi hanya kepada Tersangka tanpa disampaikan kepada Keluarga.

3. Bahwa dengan tidak dipatuhinya norma dalam pasal 109 KUHAP paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak pemohon terabaikan karena pemohon tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tertutup, hal ini tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada Pemohon sebelum di tetapkannya sebagai tersangka sebagaimana pertimbangan putusan MK di halaman 147 alenia ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya Praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP.
4. Bahwa oleh karena, penetapan tersangka terhadap diri RIYANTO MAHMUD / adik Pemohon yang di lakukan oleh Termohon tanpa menyampaikan SPDP dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pemohon, adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 jo Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. Selain itu juga melanggar **asas due proses of law** sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan berakibat hukum secara yuridis formil penetapan tersangka pada diri pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya;

E. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD alis Anto, TIDAK BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG..

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14, menyebutkan; ***“yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti Permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.***
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ***mengabulkan*** sebagian Permohonan Praperadilan dengan amar Putusannya menyatakan inkonstitusional

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP sepanjang dimakanai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHP.

3. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP tidak dijelaskan secara detail, namun demikian makna yang tersirat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP **disertai pemeriksaan calon tersangkanya;**
4. Bahwa Termohon menetapkan RIYAN MAHMUD alias adik kandung Pemohon sebagai tersangka dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan NARKOTIKA melanggar Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang inti pokok deliknya (bestenddeel delict) adalah “Menggunakan NARKOTIKA, sementara Adik Kandung Pemohon RIYANTO MAHMUD bukan sebagai pemilik Paket yang sengaja diantar oleh Kurir JNE tersebut,
5. Bahwa patut diketahui sebuah paket yang sengaja diantar oleh Kurir JNE tersbut tertulis jelas alamat tujuannya yaitu kepada Sdri. RATNA NAMZAH seorang anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, bukan an tersangka RIYANTO MAHMUD,
6. Bahwa sepatutnya paket tersebut diantar ke RATNA NAMZAH atau dikonfirmasi kepada RATNA NAMZAH, dan juga wajib dikonfirmasi kepada sipengirim yang no Hp nya tertulis jelas di luar paket tersebut. Pertanyaan yuridisnya adalah berdasarkan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh Termohon untuk menangkap dan menahan serta menetapkan RIYANTO MAHMUD sebagai tersangka ? hal itu tidak mampu ditunjukan oleh Termohon dalam melakukan Penangkapan dan penahanan serta penetapan RIYANTO MAHMUD sebagai tersangka.

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu yang dimaksud dengan Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah ; serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan **menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini** untuk mencari **serta mengumpulkan bukti** yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Bahwa yang dimaksud dengan frasa **“menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”** tidak lain harus berdasarkan KUHAP begitu juga perihal mengumpulkan bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya..
8. Bahwa fakta dalam perkara a quo, Termohon menetapkan Tersangka RIYANTO MAHMUD Adik Pemohon sebagai tersangka hanya berdasarkan pada bertia bohong dari no Hp yang tidak dikenal oleh Tersangka dan barang bukti penangkapan. Bukan milik Tersangka paket tersebut ditujukan kan kepada RATNA NAMZAH.

Berdasarkan keseluruhan alasan tersebut diatas, maka Pemohon Praperadilan, memohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya..
2. Menyatakan bahwa Penangkapan, dan penahanan serta Penetapan RIYANTO MAHMUD alias ANTO (Adik pemohon) **sebagai Tersangka adalah tidak sah..**
3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan RIYANTO MAHMUD sebagai tersangka .
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap tersangka RIYANTO MAHMUD alias ANTO,
5. Memerintahkan Termohon untuk segera mengeluarkan Tersangka RIYANTO MAHMUD alias ANTO Tahanan TERMOHON..
6. Memulihkan hak Tersangka dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya.
7. Biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pembacaan Surat Permohonan Praperadilan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 27 September 2022 sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN

- 1.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 huruf i Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (*selanjutnya disebut UU Narkotika*), Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan sesuai Pasal 71 Undang Undang Narkotika, Badan Narkotika Nasional (BNN) berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dilaksanakan oleh Penyidik BNN serta ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 72 ayat (1) UU Narkotika;
- 1.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 UU Narkotika menyebutkan "*Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini*". Dengan demikian kewenangan penyidikan oleh Penyidik BNN disamping kewenangan yang diatur secara khusus dalam UU Narkotika maka juga berdasarkan kepada Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*selanjutnya disebut KUHP*).
- 1.3. Bahwa Penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan, sebagaimana diatur pasal 75 UU Narkotika menyebutkan, Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang:
 - a. melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
 - d. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. memeriksa, menggeledah, dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. memeriksa surat dan/atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di seluruh wilayah yurisdiksi nasional;
 - i. melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup;
 - j. melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan di bawah pengawasan;
 - k. memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - l. melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 - m. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - n. melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang, dan tanaman;
 - o. membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - p. melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
 - q. melakukan uji laboratorium terhadap sampel dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - r. meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - s. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
- 1.4. Bahwa selanjutnya Penyidik BNN juga berwenang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 80 UU Narkotika yaitu:
- a. mengajukan langsung berkas perkara, tersangka, dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. memerintahkan kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
 - c. untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
 - d. untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri;
 - f. meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
 - g. menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa; dan
 - h. meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.
- 1.5. Bahwa secara khusus Penyidik BNN, juga berwenang melakukan penangkapan yang dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam (Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika).
- 1.6. Bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang dimohonkan oleh **PEMOHON**, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 KUHP, maka Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :
- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- Selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015, objek praperadilan

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencakup pula sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

II. TENTANG POKOK PERMOHONAN

Bahwa dengan memperhatikan pokok-pokok Petitum Permohonan Praperadilan PEMOHON, dengan nomor register Nomor 4/Pid.Pra/2022/ PN Tte, maka akan diuraikan hal-hal yang menjadi pokok permohonan praperadilan sebagai berikut:

2.1. TENTANG SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PENETAPAN TERSANGKA SERTA PENAHANAN ADIK KANDUNG PEMOHON (RIYANTO MAHMUD Alias ANTO) OLEH TERMohon ADALAH TIDAK SAH

2.1.1. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan Penangkapan Nomor : Sprin-Kap /07NIIV2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022, tanpa/ tidak menguraikan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa", tetapi Termohon hanya sekedar menyebutkan alasan penangkapan belaka. (tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP).

2.1.2. Bahwa Pemohon dalam dalilnya menyebutkan bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap /07N111/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022, juga hanya sampai pada tanggal 10 Agustus 2022, atau hanya 2 (dua) hari atau sampai Permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan, Termohon tidak melakukan Perpanjangan Penangkapan, sehingga dianggap penangkapan hanya dilakukan selama 2 (dua) hari yang menurut KUHAP Tersangka segera dan harus dikeluarkan/atau dibebaskan, karena melebihi dari kewenangan Termohon untuk menahan.

2.1.3. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa Termohon dalam perkara a quo, tidak melakukan perpanjangan Penangkapan terhadap RIYANTO MAHMUD, maka menurut Pasal 19 KUHAP jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) ULJ Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, penangkapan tersebut telah lewat waktu. Dan karena itu segera membebaskan Tersangka dari Tahanan Termohon, nyatanya TERMohon tetap menahan RIYANTO MAHMUD sampai pada

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Agustus 2022, barulah menerbitkan Surat Perintah Penahanan yang tembusan surat tersebut juga tidak diberikan kepada Pemohon /adik kandung/saudara Tersangka RIYANTO MAHMUD.

2.1.4. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa Termohon baru mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyidikan 14 Agustus 2022, sedangkan Tersangka RIYANTO MAHMUD alias ANTO sudah ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2022 karena Termohon tidak memperpanjang Surat Perintah Penangkapan, dan lebih fatal lagi/atau lebih salah lagi (melanggar KUHAP) Termohon baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 15 Agustus 2022.

2.1.5. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa Termohon menetapkan RIYANTO MAHMUD sebagai Tersangka pada tanggal 14 Agustus 2022, sementara Termohon baru juga mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 14 Agustus 2022 dan SPDP pada tanggal 15 Agustus 2022.

2.1.6. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa Termohon didalam Surat Perintah Penangkapan No. Sprin-Kap/07NIII/2022/BNNP tanggal 8 Agustus yang tidak diperpanjang tersebut, telah dan sudah melampaui batas kewenangan.

2.1.7. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa Termohon menggunakan Surat Perintah Penangkapan tidak sesuai dengan tujuan yang diberikan (pasal 17 ayat (1) KUHAP) atau Termohon telah salah menangkap orang (error in persona), sebab berdasarkan Pasal 17 KUHAP penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap Tersangka yang diawali dengan Bukti Permulaan yang cukup.

2.2. PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP RIYANTO MAHMUD OLEH TERMOHON DIKUALIFISIR SEBAGAI TINDAKAN ERROR IN PERSONA/ATAU TIDAK SAH, KARENA TIDAK DIDUKUNG DENGAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH

2.2.1. Bahwa Termohon (BNN) Provinsi Maluku Utara telah melakukan sebuah kesalahan besar dalam proses Penegakan Hukum terkait dengan Pemberantasan Tindak Pidana Penyalagunaan obat terlarang/NARKOTIKA dan atau melakukan penyelidikan dan

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan yang Inprosedural, sebab Termohon telah salah tangkap, salah tahan dan salah menetapkan adik kandung Pemohon RIYANTO MAHMUD alias ANTO sebagai tersangka (error in persona) Atau Termohon dengan tanpa alasan yang sah latau tidak memiliki bukti permulaan yang cukup telah merampas kemerdekaan Tersangka (RIYANTO MAHMUD alias ANTO di halaman Pelabuhan Penyebrangan Sofifi yang berada di wilayah Kota Tidore Kepulauan tepatnya di Kelurahan Indonesia, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan hanya berdasarkan pada sebuah Paket yang isinya tidak sama sekali diketahui Oleh Tersangka RIYANTO MAHMUD. (adik kandung Pemohon), dan secara Jelas paket tersebut tujuannya bukan kepada tersangka melainkan kepada RATNA NAMZAH yang juga sebagai salah satu Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

2.2.2. Bahwa dianggap tidak professional yang dilakukan Oleh Termohon sebagai Penegak Hukum dalam menetapkan RIYANTO MAHMUD alias ANTO sebagai Tersangka, hanya berdasarkan asumsi liar tanpa ada bukti permulaan yang cukup, karena bersandar/berasumsi pada sebuah Paket Yang bertuliskan penerima Paket yang diantar dan diserahkan Oleh seorang kurir JNE /Perusahan Pengiriman barang di Kota Tidore Kepulauan yang jelas-jelas bukan milik Tersangka RIYANTO MAHMUD, melainkan milik dari /atau alamat penerima adalah orang yang bernama RATNA NAMZAH yang juga sebagai salah satu Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

2.2.3. Bahwa selain itu menurut beberapa Ahli termasuk Prof. DR. HIKMANTO JUWANAN, SH. MH suatu tindak pidana selalu harus disertai dengan Niat Jahat (mens rea), pertanyaan yuridisnya adalah apakah didalam kasus a quo Tersangka dengan tidak menahui isi didalam paket yang nota bene secara nyata tertulis atas nama RATNA NAMZAH tersebut bisa dikualifisir sebagai orang yang punya niat jahat atau MENS REA untuk melakukan kejahatan ?..... bagi Pemohon, Termohon (BNN) Propinsi Maluku Utara wajib menentukan unsure niat jahat Imens rea dari Tersangka, jika tidak maka proses Penangkapan dan Penahanan serta Penetapan RIYANTO MAHMUD sebagai Tersangka haruslah dibatalkan oleh Hakim Praperadilan.

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



**2.3. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD Alias ANTO, SEBAGAI TERSANGKA
TIDAK SAH/ATAU INPROSEDURAL**

- 2.3.1. PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan NOMOR SP.Sidik. 106/ VIII/ 2022/ BNNP, tanggal 14 Agustus 2022 disertai dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon Nomor ; B/6NIIVKA/PB.01/SPDP/2022/BNNP tanggal 15 Agustus 2022, Penyidikan baru akan dimulai tanggal 15 Agustus 2022, sedangkan Termohon sudah menahan Tersangka sejak tanggal 13 Agustus 2022 sebagai akibat dari tidak diperpanjangnya masa waktu Penangkapan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA kewenangan Termohon untuk menangkap dibatasi hanya 3x24 Jam atau 3 hari, dapat diperpanjang lagi 3x24 Jam atau keseluruhan waktu yang dibatasi menurut UU Nomor : 35 Tahun 2009 Termohon hanya bisa menahan Tersangka hanya 6 (enam) hari atau tidak bisa lebih dari 6 hari.
- 2.3.2. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa Termohon tidak memperpanjang waktu penangkapan. Dengan demikian terhitung dari tanggal 11 s/d 14 Agustus 2022 Penahanan atas diri Tersangka RIYANTO MAHMUD adalah tidak sah.

**2.4. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK
SAH, KARENA SURAT TEMBUSAN PENETAPAN TERSANGKA DAN
SPDP TIDAK DISAMPAIKAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA**

- 2.4.1. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) baru diterbitkan pada tanggal 15 Agustus Tahun 2022, sedangkan Tersangka RIYANTO MAHMUD sudah menerima SPDP dari Termohon sejak pada tanggal 14 Agustus 2022 dan tembusan SPDP hanya kepada Tersangka tanpa disampaikan kepada Keluarga.
- 2.4.2. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa tersangka terhadap diri RIYANTO MAHMUD/adik Pemohon yang di lakukan oleh Termohon tanpa menyampaikan SPDP dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kepada Pemohon, adalah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 S jo Ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KAPOLRI No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan. Selain itu juga melanggar asas due proses of law sebagaimana dijamin dalam pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, dan berakibat hukum secara yuridis formil penetapan tersangka pada diri pemohon menjadi tidak sah dengan segala akibat hukumnya.

2.5. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD ALIAS ANTO, TIDAK BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG

2.5.1. Bahwa PEMOHON, dalam dalilnya menyebutkan bahwa paket yang sengaja diantar Oleh Kurir JNE tersebut tertulis jelas alamat tujuannya yaitu kepada Sdri. RATNA NAMZAH seorang anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, bukan a.n tersangka RIYANTO MAHMUD dan Termohon menetapkan Tersangka RIYANTO MAHMUD Adik Pemohon sebagai tersangka hanya berdasarkan pada berita bohong dari no Hp yang tidak dikenal oleh Tersangka dan barang bukti penangkapan.

2.5.2. Bahwa Termohon menetapkan RIYAN MAHMUD alias adik kandung Pemohon sebagai tersangka dengan sangkaan telah melakukan Tindak Pidana Penyalagunaan NARKOTIKA melanggar Pasal 112 ayat (2) UIJ Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang inti pokok deliknya (bestenddeel delict) adalah "Menggunakan NARKOTIKA, sementara Adik Kandung Pemohon RIYANTO MAHMUD bukan sebagai pemilik Paket yang sengaja diantar Oleh Kurir JNE tersebut.

2.5.3. Bahwa patut diketahui sebuah paket yang sengaja diantar Oleh Kurir JNE tersebut tertulis jelas alamat tujuannya yaitu kepada Sdri. RATNA NAMZAH seorang anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, bukan an tersangka RIYANTO MAHMUD,

2.5.4. Bahwa sepatutnya paket tersebut diantar ke RATNA NAMZAH atau dikonfirmasi kepada RATNA NAMZAH, dan juga wajib dikonfirmasi kepada sipengirim yang no Hp nya tertulis jelas di luar paket tersebut. Pertanyaan yuridisnya adalah berdasarkan sekurangnya 2 (dua) alat bukti yang diperoleh Termohon untuk menangkap dan menahan serta menetapkan RIYANTO MAHMUD

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka ? hal itu tidak mampu ditunjukkan Oleh Termohon dalam melakukan Penangkapan dan penahanan serta penetapan RIYANTO MAHMUD sebagai tersangka.

III. TENTANG JAWABAN TERMOHON

3.1. TENTANG SURAT PERINTAH PENANGKAPAN DAN PENETAPAN TERSANGKA SERTA PENAHANAN ADIK KANDUNG PEMOHON (RIYANTO MAHMUD Alias ANTO) OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH

Bahwa TERMOHON menyatakan surat perintah penangkapan dan penetapan tersangka serta penahanan adik kandung pemohon (RIYANTO MAHMUD alias ANTO) oleh TERMOHON adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a. Penangkapan

Terhadap dalil PEMOHON yang menyebutkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap /07/VIII/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022, tanpa/ tidak menguraikan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, adalah dalil yang tidak berdasarkan karena senyatanya dalam surat perintah tersebut telah diuraikan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa telah terpenuhi, yakni dengan mencantumkan Pasal yang sangkakan yakni terkait dengan Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram (Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2022 di depan Pelabuhan Penyeberangan Speed Boat Sofifi Kelurahan Indonesia Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, kemudian dibawa ke Kantor BNNP Maluku Utara Jl Tugu Makugawene Kalumata Puncak Kel Kalumata Kota Ternate. Sehingga Surat Perintah Penangkapan *a quo*, telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) KUHAP.

Bahwa fakta dalam perkara *a quo*, yakni pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 Tim Penyidik/ Penyelidik TERMOHON yang tergabung dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika pada BNNP Maluku Utara mendapatkan informasi dari informen akan terjadi transaksi penyalahgunaan narkotika golongan I dalam bentuk sabu

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di jasa pengiriman JNE cabang Tidore Provinsi Maluku Utara. Atas informasi tersebut Tim bergerak menuju kantor JNE Tidore Maluku Utara dan melakukan pengecekan terhadap informasi dari informen tersebut dan Tim berkoordinasi dengan petugas JNE cabang Tidore, beberapa saat kemudian penerima paket Narkotika tersebut melalui telepon menghubungi petugas JNE untuk menanyakan paket dengan nomor resi 041470054932122 lalu meminta agar di serahkan ke temannya yang ada di depan toko Bruhter Store depan pelabuhan Speed Pasar Sarimalaha Tidore kemudian Tim bergerak menuju lokasi dimaksud dan sekira pukul 15.00 Wit, Tim pun bersiap-siap dan berjaga-jaga di lokasi kemudian sekitar pukul 15.16 Wit, Tim melihat kurir JNE mengirimkan paket ke seorang laki-laki berkaos merah sesaat setelah penerima paket menerima paket tersebut dari kurir JNE kemudian langsung ditangkap dan diinterogasi yang bersangkutan mengaku bernama "RIYANTO MAHMUD Alias ANTO" lalu menjelaskan kalau disuruh temannya yang ada di Lapas Jambula Ternate, selanjutnya membawa saudara "RIYANTO MAHMUD Alias ANTO" ke kantor BNNP Maluku Utara guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa dari fakta-fakta perkara *a quo* jelas dan terang perbuatan Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO dikategorikan dalam keadaan tertangkap tangan yakni tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu (Pasal 1 angka 19 KUHP).

Bahwa Adik PEMOHON dikategorikan melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tertangkap tangan, dimana Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO menguasai paket yang diduga sabu yang dengan kesadaran dan mengetahui dari yang memerintahkan (dari Lapas Jambula Ternate) untuk menerima paket

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sabu tersebut dari kurir JNE. Dengan fakta tersebut, maka ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP yang mengatur "*Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat*" maka, pada saat penangkapan tidak diperlukan surat perintah penangkapan.

Bahwa setelah memastikan rangkaian peristiwa pidana yang dilakukan oleh Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO, maka pada tanggal 8 Agustus 2022 pukul 15.16.Wit dilakukan penangkapan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/07/VIII/2022/BNNP, tanggal 08 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penangkapan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 08 Agustus 2022 serta Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/103/VIII/KA/PB.05/ 2022/BNNP, tanggal 09 Agustus 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 09 Agustus 2022.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika, yang menentukan secara khusus Penyidik BNN, juga berwenang melakukan penangkapan yang dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Penangkapan dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam, maka TERMOHON melakukan perpanjangan penahanan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/07.a/VIII/2022/ BNNP, tanggal 11 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, yang dilengkapi dengan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 11 Agustus 2022 serta Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Nomor B/107/VII/KA/PB.05/2022/ BNNP Tanggal 11 Agustus 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 11 Agustus 2022.

Dengan demikian tindakan penangkapan yang TERMOHON lakukan telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dalil PEMOHON terkait dengan penangkapan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak oleh Hakim Praperadilan.

b. Penahanan

Bahwa dalam permohonan PEMOHON, sama sekali tidak memberikan alasan-alasan (posita) yang menyatakan penahanan tersebut tidak sah. Namun demikian, TERMOHON akan tetap menyampaikan dalil akan keabsahan tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON.

Bahwa Pasal 1 butir 21 KUHAP memberikan pengertian "*penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini*".

Bahwa kewenangan penahanan diatur dalam Pasal 20 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan "untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.

Bahwa syarat penahanan dapat dilihat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP (syarat subjektif), yang mengatur "*perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana*". Selanjutnya Pasal 21 ayat (4) huruf a mengatur "*Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:*
a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih"

TERMOHON telah memenuhi ketentuan terkait penahanan (alasan objektif/Pasal 21 ayat (4) KUHAP), dimana tindak pidana yang disangkakan Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "*...dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud*

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)". Sedangkan terhadap alasan subjektif (Pasal 21 ayat (1) KUHP), maka mengingat penjelasan umum UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Alinea keempat yang menegaskan "Tindak pidana Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisasi dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik di tingkat nasional maupun internasional", maka tentunya mengingat Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana yang terorganisasi, maka menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah mengeluarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor: Sprin.Han/07/VIII/2022/BNNP, tanggal 14 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, Berita Acara Penahanan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 14 Agustus 2022, serta Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/114/VIII/KA/ PB.05/2022/BNNP, Tanggal 14 Agustus 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 14 Agustus 2022. Begitu pula terkait dengan perpanjangan penahanan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: Sprin-Han/07.a/IX/2022/BNNP, tanggal 03 September 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, Berita Acara Perpanjangan Penahanan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 03 September 2022 serta Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/131/IX/KA/ PB.05/2022/BNNP, Tanggal 03 September 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 03 September 2022. Dengan demikian tindakan penahanan yang TERMOHON lakukan telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil PEMOHON terkait dengan penangkapan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak oleh Hakim Praperadilan.

c. Penetapan Tersangka

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 butir 14 KUHP memberikan pengertian “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 bertanggal 28 April 2015 telah memberikan penafsiran tentang frasa “bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHP, yaitu “...ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.

Bahwa ketentuan Pasal 184 KUHP adalah ketentuan yang bersifat umum, yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan “*Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan*”. Maka alat bukti yang sah tersebut juga mengacu kepada alat-alat bukti yang diatur secara khusus, yang dalam ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 86 UU Narkotika, yang mengatur:

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, TERMOHON telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Laporan Informasi Nomor : R/LIKN/06/IX/2022/BNNP tanggal 08 Agustus 2022;
2. Penyelidikan, dengan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin/682/VIII/KA/PB.01.02/2022/BNNP Tanggal 08 Agustus 2022;
3. Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 8 Agustus 2022;
4. Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 8 Agustus 2022;
5. Penyidikan, dengan Surat Perintah Penyidikan dengan surat Nomor: SP.Sidik/06/VIII/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022;
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan nomor surat: B/6/VIII/KA/PB.01/SPDP/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022;
7. Surat Penunjukan Penasehat Hukum Nomor: B/06/VIII/KA/PB.01.02/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022
8. Berita Acara Penunjukan Penasehat Hukum tanggal 16 Agustus 2022
9. Surat Kuasa Penasehat Hukum tanggal 14 Agustus 2022;
10. Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2022;
11. Surat Perintah Penangkapan, dengan nomor surat: Sprin.Kap/07/VIII/2022/BNNP, tanggal 08 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto
12. Berita Acara Penangkapan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 08 Agustus 2022;
13. Surat Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/103/VIII/KA/PB.05/2022/BNNP, tanggal 09 Agustus 2022, diterima oleh Keluarga Pemohon pada 09 Agustus 2022
14. Tanda Terima Keluarga atas Surat Perintah Penangkapan tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, dengan nomor Sprin.Kap/07.a/VIII/2022/BNNP, tanggal 11 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto;
16. Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Nomor B/107/VII/KA/PB.05/2022/BNNP Tanggal 11 Agustus 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 11 Agustus 2022;
17. Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 11 Agustus 2022;
18. Tanda Terima Keluarga atas Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan tanggal 11 Agustus 2022;
19. Surat Perintah Penahanan, dengan Nomor Surat : Sprin.Han/07/VIII/2022/BNNP, tanggal 14 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto;
20. Berita Acara Penahanan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 14 Agustus 2022;
21. Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/114/VIII/KA/PB.05/2022/BNNP, Tanggal 14 Agustus 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 14 Agustus 2022;
22. Tanda Terima Keluarga atas Surat Perintah Penahanan tanggal 14 Agustus 2022
23. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Surat : Sprin-Han/07.a/IX/2022/BNNP, tanggal 03 September 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto
24. Berita Acara Perpanjangan Penahanan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 03 September 2022;
25. Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/131/IX/KA/PB.05/2022/BNNP, Tanggal 03 September 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 03 September 2022;
26. Tanda Terima Keluarga atas Surat Perintah Perpanjangan Penahanan tanggal 03 September 2022;
27. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/06/VIII/2022/BNNP, Tanggal 14 Agustus 2022;
28. Berita Acara Penyitaan, Tanggal 14 Agustus 2022
29. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, Nomor : STP/06/VIII/2022/BNNP;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan Nomor B/109/VIII/KA/PB.01.03/2022/BNNP tanggal 15 Agustus 2022;
31. Penetapan Penyitaan Nomor 133/Pen.Pid/PP/2022/PN Sos Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 19 Agustus 2022;
32. Surat Pemberitahuan dan Permohonan Penetapan Status Barang Sitaan Tersangka Nomor B/110/VIII/KA/PB.01.03/2022/ BNNP tanggal 15 Agustus 2022;
33. Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor Tap-023/Q.2.11/Enz.1/08/2022 Oleh PLT. Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, tanggal 18 Agustus 2022;
34. Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : SP. Timbang.Sisih/06/VIII/2022/BNNP, Tanggal 14 Agustus 2022;
35. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Tanggal 14 Agustus 2022;
36. Surat Permohonan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : B/119/VIII/KA/PB.06/2022/BNNP, Tanggal 19 Agustus 2022;
37. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sitaan Narkotika Jenis Sabu (Berat Netto) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Ternate, Tanggal 19 Agustus 2022
38. Hasil Pemeriksaan *Trunacr* tanggal 08 Agustus 2022;
39. Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Secara Laboratories Nomor : B/12/IX/KA/PB.01.03/2022/BNNP, Tanggal 05 September 2022;
40. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3706/VIII/RES.9.5/2022/Labfor, Tanggal 16 Agustus 2022
41. Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Alat Komunikasi Secara Laboratories Nomor : B/11/IX/KA/PB.01.03/2022/BNNP, Tanggal 05 September 2022;
42. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Alat Komunikasi No.Lab : 3561/IX/Ris.9.4/2022/Bidlabfor, Tanggal 9 September 2022;
43. Berita Acara Interogasi (Saksi) Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 9 Agustus 2022;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2022, sedangkan Surat Perintah Penyidikan pada tanggal 14 Agustus 2022, adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yakni Pasal 109 KUHP jo. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang mensyaratkan Penyidik wajib memberitahu-kan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

Bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, TERMOHON telah memiliki alat bukti yang cukup yang meliputi Keterangan Saksi, serta bukti Surat, serta alat bukti sebagaimana Pasal 86 ayat (2) UU Narkotika. Dengan demikian tindakan penetapan tersangka/penyidikan terhadap Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO yang TERMOHON lakukan adalah telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya dalil PEMOHON terkait dengan penangkapan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak oleh Hakim Praperadilan.

3.2. PENANGKAPAN, PENAHANAN DAN PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA TERHADAP RIYANTO MAHMUD OLEH TERMOHON DIKUALIFISIR SEBAGAI TINDAKAN *ERROR IN PERSONA*/ATAU TIDAK SAH, KARENA TIDAK DIDUKUNG DENGAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH

Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan TERMOHON dikualifisir sebagai tindakan *error in persona*/atau tidak sah, karena tidak didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, dan hanya berdasarkan asumsi belaka dengan menyebutkan Adik PEMOHON, yang hanya berdasarkan pada sebuah Paket yang isinya tidak sama sekali diketahui Oleh Tersangka RIYANTO MAHMUD, dan secara Jelas paket tersebut tujuannya bukan kepada tersangka melainkan kepada RATNA NAMZAH yang juga sebagai salah satu Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada angka 3.1 huruf a, yang menyatakan dari fakta-fakta perkara *a quo* jelas dan terang perbuatan Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO dikategorikan dalam

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tertangkap tangan yakni tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 19 KUHP). Bahwa Adik PEMOHON dikategorikan melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tertangkap tangan, dimana Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO sedang menguasai paket yang diduga sabu yang dengan kesadaran dan mengetahui dari yang memerintahkan (dari Lapas Jambula Ternate) untuk menerima paket berupa sabu tersebut dari kurir JNE. Bahwa sebelumnya petugas JNE cabang Tidore, melalui pemilik paket melalui telepon menghubungi petugas JNE untuk menanyakan paket dengan nomor resi 041470054932122 lalu meminta agar di serahkan ke Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO. Bahwa kemudian barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan berat bersih sesuai perhitungan dari UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate sebesar 19,870 gram.

Bahwa terhadap paket sabu yang dikuasai oleh Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO tersebut, guna memastikan mengandung Narkotika golongan I, telah dilakukan uji sementara menggunakan alat *TruNarc* tanggal 08 Agustus 2022, dengan hasil *TruNarc Scan Report* dinyatakan mengandung Metamfetamina. Bahwa mengingat pengujian secara laboratorium, berada pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, maka berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3476/NNF/IX/ 2022 tanggal 12 September 2022, barang bukti yang ditemukan pada Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO, disimpulkan Positif Narkotika Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian tindakan penetapan tersangka/penyidikan terhadap Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO yang TERMOHON lakukan adalah telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan in prosedural oleh karenanya dalil PEMOHON terkait dengan penangkapan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak oleh Hakim Praperadilan.

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.3. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD Alias ANTO, SEBAGAI TERSANGKA TIDAK SAH/ATAU INPROSEDURAL serta PENETAPAN RIYANTO MAHMUD ALIAS ANTO, TIDAK BERDASARKAN 2 (DUA) ALAT BUKTI YANG SAH MENURUT UNDANG-UNDANG

Bahwa terhadap dalil PEMOHON, terkait dengan penetapan riyanto mahmud alias anto, sebagai tersangka tidak sah/atau inprosedural, serta Penetapan Riyanto Mahmud Alias Anto, tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-undang, adalah dalil yang berulang-ulang disampaikan dalam permohonan. Oleh karenanya secara komprehensif telah diuraikan pada angka 3.1 dan 3.2 jawaban, dan untuk efektifitas kami ambil alih untuk jawabannya.

Bahwa PEMOHON telah berkesimpulan TERMOHON tidak memperpanjang waktu penangkapan. Dengan demikian terhitung dari tanggal 11 s/d 14 Agustus 2022 Penahanan atas diri Tersangka RIYANTO MAHMUD adalah tidak sah (huruf c angka 2 halaman 11). Kesimpulan PEMOHON adalah asumsi yang tidak berdasar secara hukum, dan mengada-ngada, karena pada fakta, telah dilakukan perpanjangan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/07.a/VIII/2022/ BNNP, tanggal 11 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, yang dilengkapi dengan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 11 Agustus 2022 serta Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Nomor B/107/VII/KA/PB.05/ 2022/BNNP Tanggal 11 Agustus 2022 dan diterima oleh Keluarga Pemohon pada 11 Agustus 2022.

Dengan demikian tindakan penetapan riyanto mahmud alias anto, sebagai tersangka tidak sah/atau inprosedural, serta Penetapan Riyanto Mahmud Alias Anto, tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-undang terhadap Adik PEMOHON RIYANTO MAHMUD Alias ANTO yang TERMOHON lakukan adalah telah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bukan inprosedural oleh karenanya dalil PEMOHON terkait dengan penangkapan tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak oleh Hakim Praperadilan



3.4. PENETAPAN RIYANTO MAHMUD OLEH TERMOHON ADALAH TIDAK SAH, KARENA SURAT TEMBUSAN PENETAPAN TERSANGKA DAN SPDP TIDAK DISAMPAIKAN KEPADA KELUARGA TERSANGKA

Bahwa dalil PEMOHON terkait penetapan RIYANTO MAHMUD oleh TERMOHON adalah tidak sah, karena surat tembusan penetapan tersangka dan SPDP tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Dalil PEMOHON a quo adalah berlebih-lebihan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 109 KUHAP jo. Putusan MK No. 130/PUU-XIII/2015 yang mensyaratkan Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Maka berdasarkan ketentuan a quo, surat perintah dimulainya penyidikan disampaikan kepada Penuntut Umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan, tidak ada menentukan diberikan tembusan kepada Keluarga. Oleh karenanya dalil a quo, patut untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan.

3.5. Bahwa PEMOHON dalam petitum angka 2 menyebutkan “Menyatakan bahwa Penangkapan, Penahanan serta Penetapan RIYANTO MAHMUD Alias ANTO (Adik Pemohon) adalah tidak sah”

Bahwa petitum a quo tidak berdasar secara hukum mengingat dalam posita permohonan tidak diuraikan alasan yang menjadi dasar-dasar terkait ‘penahanan’ yang tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Pasal 1865 BW/ KUH Perdata yang berbunyi: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut’. Dengan demikian petitum PEMOHON a quo patut untuk ditolak, karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum.

3.6. Bahwa PEMOHON dalam petitum angka 3 menyebutkan “Menyatakan tidak sah segala keputusan atau Penetapan yang



dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan Penetapan RIYANTO MAHMUD Alias ANTO sebagai tersangka” ;

Bahwa petitum PEMOHON *a quo*, adalah sama sekali tidak berdasarkan hukum, mengingat praperadilan adalah untuk melakukan pengujian aspek formal, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”.

Bahwa selanjutnya dalam peraturan dimaksud yakni Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan “Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara”. Sehingga sangat berlebihan kiranya petitum *a quo*, dimintakan kepada Hakim Praperadilan, mengingat adanya pembatasan kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Praperadilan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya petitum perkara *a quo* patut untuk ditolak, karena tidak sesuai dan tidak berdasarkan hukum.

3.7. Bahwa PEMOHON dalam petitum angka 6 menyebutkan “Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan Penyidikan terhadap tersangka RIYANTO MAHMUD Alias ANTO”

Bahwa mengenai kewenangan lembaga praperadilan tidak terdapat kewenangan untuk menghentikan penyidikan, tetapi hanya memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan (vide Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 KUHAP jo. putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014). Penghentian penyidikan diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, tersangka atau keluarganya". Dari kewenangan tersebut telah jelas bahwa penghentian penyidikan hanya ada pada penyidik. Oleh karenanya petitum *a quo*, patut untuk ditolak dan tidak dipertimbangkan oleh Hakim Praperadilan.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang telah TERMOHON uraian di atas, mohon berkenan kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Hukum yang dilakukan TERMOHON terhadap PEMOHON adalah SAH;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada PEMOHON.

Atau apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, **TERMOHON** mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan, Nomor B/6/VIII/KA/PB.01/SPDP/2022/BNNP, tanggal 15 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan, Nomor SP.Sidik/06/VIII/2022/BNNP, tanggal 14 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penahanan, Nomor: Sprin-Han/07/VIII/2022/BNNP, tanggal 14 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;

Bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai aslinya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dalam pembuktian aquo ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SAHRUL MAHMUD
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan yang dilakukan oleh Penyidik BNNP Maluku Utara terhadap adik Saksi yaitu Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu ada masalah apa hingga Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap oleh Penyidik BNNP Maluku

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Saksi tahu setelah adanya Surat Penangkapan dari Penyidik BNNP Maluku Utara bahwa Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap atas masalah narkoba, padahal sepengetahuan Saksi, Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto tidak pernah mengonsumsi narkoba;

- Bahwa seingat Saksi jika Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap pada tanggal 08 September 2022, bertempat di pelabuhan speed Goto, di kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung saat Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap oleh Penyidik BNNP Maluku Utara. Saksi mendengar informasi penangkapan tersebut dari teman Riyanto Mahmud Alias Anto yang sama-sama berprofesi sebagai pengemudi bentor;
- Bahwa awalnya Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap Penyidik BNNP Maluku Utara pada tanggal 08 September 2022, bertempat di pelabuhan speedboat di Kelurahan Goto, Kec. Tidore, Kota Tidore Kepulauan. Setelah ditangkap, Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto dibawa oleh Tim Penyidik BNNP Maluku Utara ke Ternate, keesokan harinya pada tanggal 09 September 2022, Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto dibawa kembali ke Tidore. Saksi kemudian dihubungi oleh pihak BNNP Maluku Utara untuk menjemput Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto di belakang benteng Tore Kesultanan Tidore. Sesampainya Saksi di tempat tersebut, Saksi diberikan paket duplikat yang telah disiapkan oleh pihak BNNP Maluku Utara. Lalu saksi disuruh membawa Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto pulang ke rumah bersama dengan paket duplikat tersebut. Lalu kami disuruh menghubungi pemilik paket tersebut untuk mengambil paket miliknya di rumah Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto akan tetapi tidak ada yang datang mengambil ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perintah Penangkapan atas nama Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto yang diberikan oleh Penyidik BNNP Maluku Utara untuk keluarga Riyanto Mahmud akan tetapi setahu Saksi tidak ada Surat Perpanjangan Penangkapan atas nama Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto yang diberikan oleh Penyidik BNNP Maluku Utara yang tembusan untuk keluarga Riyanto Mahmud ;
- Bahwa Saksi sudah lupa apakah surat tersebut adalah Surat Perintah Penangkapan ataukah Surat Perintah Penahanan ;
- Bahwa Saksi pernah diberikan amplop yang berisi 2 (dua) buah surat oleh BNNP Maluku Utara yang terkait dengan penangkapan Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menandatangani sebuah buku tanda terima (buku ekspedisi) milik BNNP Maluku Utara pada saat Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap ;
- Bahwa Penyidik BNNP Maluku Utara menyampaikan kepada Saksi bahwa "jika pemilik paket tersebut tidak datang mengambil paket tersebut, maka paket tersebut diperintahkan untuk dibakar" ;
- Bahwa Saksi mengenal teman dari Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto yang bernama Rivan yang sekarang berada di LAPAS ;
- Bahwa Sdr. Rivan yang meminta tolong melalui telepon kepada Sdr. Riyanto Mahmud untuk mengambil paket dari Kurir JNE tersebut dan Sdr. Rivan menyampaikan kepada Sdr. Riyanto Mahmud bahwa paket tersebut berisi sepatu ;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. Riyanto Mahmud dan Sdr. Rivan berkomunikasi pada hari (hari Senin) disaat Sdr. Riyanto di tangkap;
- Bahwa di persidangan dilihatkan bukti surat
 - a. Bukti T-17 (Tanda Terima Pemberitahuan Penangkapan tanggal 09 Agustus 2022);
 - b. Bukti T-21 (Tanda Terima Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan tanggal 11 Agustus 2022);
 - c. dan Bukti T-32 (Tanda Terima Pemberitahuan Penahanan tanggal 14 Agustus 2022);(Saksi menyatakan hanya mengenali barang bukti berupa T-21, karena itu merupakan tanda tangan saksi)

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

2. Saksi SYAFRUDDIN DJAFAR

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto yang dilakukan oleh Penyidik BNNP Maluku Utara pada tanggal 9 Agustus 2022 di pasar Sarimalaha Tidore ;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian pada saat Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap oleh Penyidik BNNP Maluku Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap oleh Penyidik BNNP Maluku Utara dari Saksi SAHRUL MAHMUD yang saat itu menelepon Saksi dan memberitahukan tentang penangkapan tersebut. Saksi kemudian pergi ke rumah Saksi SAHRUL MAHMUD ;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Perintah Penangkapan terhadap Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto yang diletakkan diatas meja dapur di rumah Sahrul (paman tersangka);
- Bahwa Saksi membenarkan melihat surat penangkapan sebagaimana bukti surat T-14 ;
- Bahwa tidak ada lagi Surat Perintah Penahanan lainnya atas nama Sdr. Riyanto Mahmud yang diberikan oleh Penyidik BNNP Maluku Utara kepada keluarga tersangka (Sdr. Riyanto Mahmud) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani buku ekspedisi (buku tanda terima) dari BNNP Maluku Utara terkait dengan penyerahan Surat Penangkapan atau Surat Penahanan atas nama Sdr. Riyanto Mahmud ;
- Bahwa Saksi pernah melihat paket tersebut, namun Sdr. Riyanto Mahmud mengatakan kepada saksi bahwa paket tersebut hanyalah paket duplikat dari paket yang diterimanya dari Kurir JNE dan tidak ada isinya;
- Bahwa Sdr. Riyanto Mahmud sudah berada di rumah pada saat Saksi datang ke rumahnya. Sdr. Riyanto Mahmud sudah dikembalikan oleh pihak BNNP Maluku Utara ke rumahnya pada pukul 22.00 Wit ;
- Bahwa Sdr. Riyanto Mahmud dikembalikan oleh Pihak BNNP Maluku Utara ke rumahnya karena ingin memancing kedatangan pemilik paket di rumah Sdr. Riyanto Mahmud untuk mengambil paket tersebut ;
- Bahwa sesuai dengan nama yang tertera diatas paket tersebut tertulis nama penerima adalah Ibu Ratna Namza dan pengirim paket tersebut berasal dari Medan ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Ibu Ratna Namza. Beliau adalah Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto menyampaikan kepada saksi bahwa ia menjalani tes urine di BNNP Maluku Utara, namun hasilnya negatif;
- Bahwa paket duplikat tersebut masih utuh hingga saat ini dan saksi sempat membawa paket duplikat tersebut untuk ditunjukan kepada Hakim dalam persidangan ini (saksi kemudian dipersilahkan oleh hakim untuk memperlihatkan paket duplikat tersebut) ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi tentang paket tersebut ke Ibu Ratna Namza selaku penerima paket tersebut karena Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto sudah ditangkap ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon telah mengajukan bukti –bukti surat berupa :

1. Fotocopy Laporan Informasi Kasus Narkotika Nomor : R/LIKN/06/IX/2022/BNNP, tanggal 08 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin/682/VIII/KA/PB.01, tanggal 08 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 08 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 08 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Laporan Kejadian Narkotika Nomor : LKN/06/VIII/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan dengan surat Nomor: SP.Sidik/06/VIII/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, dengan nomor surat B/6/VII/KA/PB.01/SPDP/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022 kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Tanda Terima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: B/06/VIII/KA/PB.01.02/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Berita Acara Penunjukan Penasehat Hukum, tanggal 16 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Kuasa Penasihat Hukum, tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Kartu Advokat Iswanto, S.H., M.H., tanpa asli, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan , dengan nomor surat: Sprin.Kap/07/VIII/2022/BNNP, tanggal 08 Agustus 2022 atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-14;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Berita Acara Penangkapan atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 08 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/103/VIII/KA/PB.05/2022/BNNP tanggal 09 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Tanda Terima Pemberitahuan Penangkapan tanggal 09 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan, dengan Nomor Surat: Sprin.Kap/07.a/VIII/2022/BNNP, tanggal 11 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penangkapan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 11 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan Nomor B/107/VII/KA/PB.05/2022/BNNP Tanggal 11 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Tanda Terima Pemberitahuan Perpanjangan Penangkapan tanggal 11 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/06/VIII/2022/BNNP, Tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti, Nomor : STP/06/VIII/2022/BNNP, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Surat Permintaan Persetujuan Penetapan Penyitaan Nomor B/109/VIII/KA/PB.01.03/2022/BNNP tanggal 15 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Penetapan Penyitaan Nomor 133/Pen.Pid/PP/2022/PN Sos Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Soasio tanggal 19 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-26;
27. Fotocopy Surat Pemberitahuan dan Permohonan Penetapan Status Barang Sitaan Tersangka Nomor B/110/VIII/KA/PB.01.03/2022/BNNP tanggal 15 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-27;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotocopy Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor Tap-023/Q.2.11/Enz.1/08/2022 Oleh PLT. Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, tanggal 18 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Surat Perintah Penahanan, dengan Nomor Surat : Sprin.Han/07/VIII/2022/BNNP, tanggal 14 Agustus 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Penahanan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/114/VIII/KA/PB.05/2022/BNNP, tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Tanda Terima Pemberitahuan Penahanan tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor Surat : Sprin-Han/07.a/IX/2022/BNNP, tanggal 03 September 2022, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Berita Acara Perpanjangan Penahanan, atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 03 September 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-34;
35. Fotocopy Surat Pemberitahuan Penahanan Nomor B/131/IX/KA/PB.05/2022/BNNP, Tanggal 03 September 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Tanda Terima Pemberitahuan Perpanjangan Penahanan tanggal 3 September 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Lutfi Saleh tanggal 15 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-37;
38. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Helmi Djalaludin tanggal 15 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-38;
39. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 16 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-39;

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Fotocopy Surat Perintah Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang.Sisih/06/VIII/2022/BNNP, Tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-40;
41. Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti, Tanggal 14 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Surat Permohonan Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti Nomor : B/119/VIII/KA/PB.06/2022/BNNP, Tanggal 19 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sitaan Narkotika Jenis Sabu (Berat Netto) dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Ternate, Tanggal 19 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika Secara Laboratories Nomor : B/12/IX/KA/PB.01.03/2022/BNNP, Tanggal 05 September 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3706/VIII/RES.9.5/2022/Labfor, Tanggal 16 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-45;
46. Fotocopy Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Alat Komunikasi Secara Laboratories Nomor : B/11/IX/KA/PB.01.03/2022/BNNP, Tanggal 05 September 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Alat Komunikasi No.Lab : 3561/IX/Ris.9.4/2022/Bidlabfor, Tanggal 9 September 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Hasil Pemeriksaan *TruNarc Scan Report* tanggal 08 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Berita Acara Interogasi (Saksi) Riyanto Mahmud alias Anto tanggal 9 Agustus 2022, telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda T-49;
50. Hasil Print out Foto/Dokumentasi Kurir JNE Mendatangi Pengambil Paket Sesuai Permintaan Dari Pengambil Paket Di Pelabuhan Speed Goto Pasar Sarimalaha Tidore, selanjutnya diberi tanda T-50;
51. Hasil Print out Foto/Dokumentasi saat Tersangka Riyanto Mahmud Temui Kurir JNE Untuk Ambil Paket Yang Diduga Berisi Narkoba Di TKP dan Foto Dari Handphone Kurir JNE Sesaat Setelah Tersangka Riyanto Mahmud

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil Dan Kuasai Paket Yang Diduga Didalamnya Berisi Narkoba, selanjutnya diberi tanda T-51;

52. Hasil Print out Foto/Dokumentasi Setelah ditangkap Tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto Dilakukan Pengembangan Dengan Cara Menghubungi Pengendali Supaya Bisa Diungkap Lebih Besar. Namun Pengendali Sudah Curiga Terhadap Riyanto Mahmud Alias Anto Saat Diminta Video Call Pengendali Tidak Mau Dengan Alasan Tidak Memiliki Hp Android dan Keluarga Tersangka Riyanto Mahmud Saat Menanda Tangan Surat Pemberitahuan Penangkapan Beserta Surat Perintah Penangkapan, selanjutnya diberi tanda T-52;

53. Hasil Print out Foto/Dokumentasi setelah diamankan oleh Penyidik Dengan Barang Bukti Paket Yang Diduga Berisi Narkoba Tersangka Diminta Membuka History Percakapannya Dengan Pengendali, selanjutnya diberi tanda T-53;

54. Hasil Print out Foto/Dokumentasi Tersangka Riyanto Mahmud Membuka Paket Yang Diterima Dari JNE Yang Diduga Berisi Barang Narkoba Tanggal 08 Agustus 2022 dan Tersangka Riyanto Mahmud Menandatangani Surat Penangkapan Tanggal 08 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda T-54;

55. Hasil Print out Foto/Dokumentasi Gelar Perkara Untuk Penentuan Tersangka Pasal yang Disangkakan Serta Peningkatan Status Dari Lidik Ke Sidik dan Narkotika Golongan I Barang Bukti Sabu Ditimbang Di Meteorologi Untuk Diketahui Berat Nettonya, selanjutnya diberi tanda T-55;

56. Hasil Print out Foto/Dokumentasi Penyidik Melakukan BAP Terhadap Tersangka Riyanto Mahmud Didampingi Penasehat Hukum Iswanto, S.H., M.H., selanjutnya diberi tanda T-56;

57. Hasil Print out Foto/Dokumentasi Penyidik Saat Periksa Saksi Rifan Di Lapas Kelas II-A Ternate dan dipertemukan Dengan Tersangka Riyanto Mahmud Mengaku Tidak Kenal dan BAP Saksi Rifan Di Lapas Kelas II-A Ternate, selanjutnya diberi tanda T-57;

58. Hasil Printout Foto/Dokumentasi Petugas BNN melakukan pengecekan ke alamat paket untuk mengkonfirmasi benar tidaknya kiriman paket tersebut ditujukan kepada Saudara Hj Ratna Namsah, selanjutnya diberi tanda T-58;

59. Flashdisc yang berisi 5 (lima) Video terkait dengan proses penangkapan. Bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya sehingga secara formil dapat dipertimbangkan dalam pembuktian aquo ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi HELMI DJALALUDIN, S.H ;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan penyidik BNNP Maluku Utara karena dugaan tindak pidana peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022, bertempat di pelabuhan speed Goto, di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya kami selaku Penyidik BNNP Maluku Utara menerima informasi dari informan bahwa akan ada paket narkoba yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE Cab. Tidore. Kemudian berdasarkan Surat Perintah, kami lalu pergi ke Tidore dan melakukan pemantauan di sekitar area Kantor JNE Cab. Tidore. kemudian Kami membuntuti seorang Kurir yang akan mengantarkan paket, sesampainya di pelabuhan Goto, Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto tiba-tiba menyeberang jalan dan menuju ke arah Kurir tersebut untuk mengambil paket dari Kurir tersebut. Setelah Kurir tersebut pergi, rekan-rekan Penyidik BNNP Maluku Utara langsung mengamankan Tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto;
- Bahwa setelah itu penyidik BNNP Maluku Utara menyampaikan kepada Tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto bahwa "Anda kami amankan di BNNK untuk di interogasi";
- Bahwa Saksi tidak ikut menginterogasi Tersangka Riyanto Mahmud karena saksi pada saat sedang bertugas mengemudi mobil ;
- Bahwa kemudian Kami membawa Tersangka Riyanto Mahmud ke Kantor BNNK. Sesampainya kami di kantor BNNK, tiba-tiba Tersangka Riyanto Mahmud di telepon oleh seorang Pengendali yang diakui oleh Tersangka Riyanto Mahmud bahwa Pengendali tersebut adalah tetangganya yang bernama RIVAN yang saat ini masih ditahan di Lapas untuk mengambil paket tersebut lalu Sdr. Rivan perintahkan kepada Tersangka Riyanto untuk mengamankan paket tersebut sambil menunggu perintah selanjutnya dari Sdr. Rivan. Setelah itu paket tersebut dibuka oleh Tersangka dan disaksikan oleh kami Penyidik BNNP Maluku Utara dan Pegawai BNNK. Ketika paket tersebut dibuka, ternyata isinya sepasang sandal yang didalamnya di isi narkoba jenis sabu. Kemudian kami melakukan tes urine terhadap Tersangka Riyanto Mahmud dan hasilnya negative. Setelah itu, kami lanjutkan tes Trunarc terhadap isi paket tersebut dan hasilnya paket tersebut positif mengandung metamfetamina, yang artinya narkoba tersebut adalah jenis sabu ;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya terlibat sebagai penangkap dan menjadi Saksi dalam kasus ini ;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa saksi dimintai keterangan oleh Penyidik BNNP Maluku Utara ;
- Bahwa setelah kami melakukan penangkapan terhadap Tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto pada tanggal 08 Agustus 2022 tersebut, kami kemudian membawa Tersangka ke Ternate untuk dimintai keterangan lebih lanjut, berdasarkan keterangan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 09 Agustus 2022, kami kemudian melakukan pengembangan di Tidore. dengan cara mengkonfirmasi tentang kepemilikan paket yang berisi narkotika jenis sabu tersebut ke Sdr. Rivan yang ditahan di Rutan dan kepada Sdri. Ratna Namza selaku penerima yang tertera dalam paket tersebut. Namun Sdri. Ratna Namza mengatakan bahwa paket tersebut bukan miliknya;
- Bahwa selanjutnya Tim Penyidik juga membuat Paket Duplikat sebagai pengganti paket yang asli karena dikhawatirkan barang bukti hilang dan Tim berharap dengan paket duplikat tersebut, Tim bisa mengamankan jaringan dari Sdr. RIVAN ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti kepada Saksi sebagai berikut :

1. **Bukti T-50** : Kurir JNE Mendatangi Pengambil Paket Sesuai Permintaan Dari Pengambil Paket Di Pelabuhan Speed Goto Pasar Sarimalaha Tidore (dokumentasi/foto);
2. **Bukti T-51** : Saat Tersangka Riyanto Mahmud Temui Kurir JNE Untuk Ambil Paket Yang Diduga Berisi Narkoba Di TKP dan Foto Dari Handphone Kurir JNE Sesaat Setelah Tersangka Riyanto Mahmud Mengambil Dan Kuasai Paket Yang Diduga Didalamnya Berisi Narkoba (dokumentasi/foto);
3. **Bukti T-52** : Setelah Tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap kemudian Dilakukan Pengembangan Dengan Cara Menghubungi Pengendali Supaya Bisa Diungkap Lebih Besar. Namun Pengendali Sudah Curiga Terhadap Riyanto Mahmud Alias Anto Saat diminta Video Call Pengendali Tidak Mau Dengan Alasan Tidak Memiliki HP Android dan Keluarga Tersangka Riyanto Mahmud Saat Menanda Tangani Surat Pemberitahuan Penangkapan Beserta Surat Perintah Penangkapan (dokumentasi/foto);
4. **Bukti T-53** : Setelah Diamankan Oleh Penyidik Dengan Barang Bukti Paket Yang Diduga Berisi Narkoba Tersangka Diminta Membuka History Percakapannya Dengan Pengendali (dokumentasi/foto);

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Bukti T-54** : Tersangka Riyanto Mahmud Membuka Paket Yang Diterima Dari JNE Yang Diduga Berisi Barang Narkoba Tanggal 08 Agustus 2022 dan Tersangka Riyanto Mahmud Menandatangani Surat Penangkapan Tanggal 08 Agustus 2022 (dokumentasi/foto);
6. **Bukti T-56** : Penyidik Melakukan Bap Terhadap Tersangka Riyanto Mahmud Didampingi Penasehat Hukum Iswanto, S.H., M.H. (dokumentasi/foto);
7. **Bukti T-57** : Penyidik Saat Riksa Saksi Rifan Di Lapas Kelas II-a Ternate dan Dipertemukan Dengan Tersangka Riyanto Mahmud Mengaku Tidak Kenal dan Bap Saksi Rifan Di Lapas Kelas II-a Ternate (dokumentasi/foto);
8. **Bukti T-58** : Petugas BNN melakukan pengecekan ke alamat paket untuk mengkonfirmasi benar tidaknya kiriman paket tersebut ditujukan kepada Saudara Hj. Ratna Namsah (dokumentasi/foto);
9. **Bukti T-59** : Beberapa video terkait dengan proses penangkapan Tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto.

(foto dan video tersebut semuanya dibenarkan Saksi terkait penangkapan dan upaya pengembangan kasus tersebut).

- Bahwa seingat Saksi Sdr. Lutfi Saleh dan Sdr. Rizki yang mendokumentasikan dan melakukan video terhadap proses penangkapan Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ;
- Bahwa BNNP Maluku Utara mempunyai kerjasama (MOU) dengan Pihak Jasa Pengiriman JNE dalam memantau narkotika yang masuk ke Maluku Utara ;
- Bahwa Saksi tidak mengkonfirmasi ke Sdr. RIVAN, karena Saksi hanya melakukan penangkapan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu paket tersebut dikirim melalui transportasi darat atau transportasi laut ;
- Bahwa Sdr. Riyanto Mahmud dibawa lagi ke Tidore untuk melakukan pengembangan terhadap kasus ini karena Sdr. Riyanto Mahmud sering di telepon oleh Sdr. Rivan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi percakapan antara Sdr. Riyanto Mahmud dengan Sdr. Rivan ;
- Bahwa Sdr. Riyanto Mahmud didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat ia diperiksa oleh Penyidik dan semua pemberitahuan yang terkait dengan Sdr. Riyanto Mahmud diberitahukan melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Saksi LUTFI SALEH, ST

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto oleh Saksi dan rekan-rekan Saksi yang merupakan penyidik BNNP Maluku Utara karena dugaan tindak pidana peredaran gelap narkoba ;
- Bahwa Sdr. Riyanto Mahmud Alias Anto ditangkap pada tanggal 08 Agustus 2022, bertempat di pelabuhan speed Goto, di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya kami menerima informasi dari informan terkait dengan paket yang berisi narkoba yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE Cab. Tidore. Saksi bersama Tim Penyidik BNNP Maluku Utara kemudian menuju ke Tidore, kemudian kami melakukan koordinasi dengan pihak JNE Cab. Tidore, setelah diizinkan kami membuntuti Kurir yang akan mengantarkan paket tersebut kepada penerimanya. Setelah paket tersebut diterima oleh Sdr. Riyanto Mahmud, kami kemudian mengamankan Sdr. Riyanto Mahmud untuk dimintai keterangan dan membawanya ke tempat yang tidak jauh dari tempat kejadian ;
- Bahwa Informan tidak memberitahukan kepada saksi bahwa paket berisi narkoba tersebut akan di terima oleh Sdr. Riyanto Mahmud ;
- Bahwa setelah kami mengamankan Sdr. Riyanto Mahmud di suatu tempat yang tidak jauh tempat penangkapan, kami kemudian membawa Sdr. Riyanto Mahmud ke Kantor BNNK untuk di interogasi oleh Tim Penyidik BNNP Maluku Utara ;
- Bahwa yang disampaikan oleh Sdr. Riyanto Mahmud kepada Penyidik BNNP Maluku Utara pada saat menginterogasinya saksi dengar dari saksi Helmi bahwa Sdr. Riyanto Mahmud hanya disuruh oleh temannya yang bernama Sdr. Rivan yang saat ini ditahan di LAPAS untuk mengambil paket tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Riyanto Mahmud pada saat di interogasi di Kantor BNK bahwa sebelumnya ia sudah tahu bahwa paket yang akan diambilnya tersebut berisi narkoba ;
- Bahwa paket tersebut belum dibuka pada saat Sdr. Riyanto Mahmud mengakui bahwa paket yang diambilnya tersebut berisi narkoba ;
- Bahwa kami sudah melakukan pengembangan terhadap Sdr. Rivan, namun saat ini Sdr. Rivan masih dijadikan saksi dalam perkara ini ;
- Bahwa kemudian diperlihatkan barang bukti sebagai berikut :
 1. Bukti T-48 berupa Hasil Pemeriksaan *TruNarc Scan Report* tanggal 08 Agustus 2022 (Dokumentasi/foto);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-59 berupa beberapa video terkait dengan proses penangkapan terhadap Sdr. RIYANTO MAHMUD Alias ANTO;

(membenarkan bukti T-48 tersebut karena Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan Trunarc terhadap isi dari paket yang diduga narkotika dan ternyata hasilnya positif narkotika jenis sabu.

- Bahwa Saksi bukan Penyidik, melainkan staf PNS BNNP Maluku Utara;
- Bahwa Saksi sudah lupa tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Proses Penangkapan dan Pengeledahan terhadap seorang Tersangka ;
- Bahwa kami dari pihak BNNP Maluku Utara mempunyai kerjasama dalam bentuk MOU dengan jasa pengiriman JNE mulai dari Pusat hingga daerah MOU berdasarkan P4GN (Pencegahan Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba) ;
- Bahwa Pihak BNNP Maluku Utara memiliki Control Delivery, jadi Penyidik bisa mengetahui kalau ada narkotika yang akan dikirim ;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke alamat dan nama yang tercantum dalam paket tersebut, karena pada saat itu (tanggal 09 Agustus 2022) Saksi sudah tidak ikut bersama Tim Penyidik ke Tidore pada saat mereka melakukan pengembangan kasus;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon akan menanggapi dikesimpulan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon di persidangan telah dihadirkan Tersangka Riyanto Mahmud yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tersangka mengerti dihadirkan di persidangan terkait penangkapan yang dilakukan BNNP Provinsi Maluku Utara terhadap Tersangka pada saat menerima paket yang diantarkan oleh kurir JNE;
- Bahwa paket tersebut milik tetangganya yang bernama RIFAN, dan RIFAN sekarang berada di Lapas berstatus sebagai Narapidana kasus Narkoba;
- Bahwa awalnya RIFAN menelpon Tersangka untuk mengambil paket yang berisi sepatu. Hubungan telepon tersebut dilakukan sekitar 6 (enam) kali, RIFAN menyampaikan bahwa paket tersebut berisi sepatu untuk dipakainya main futsal sehingga Saksi tidak curiga sama sekali;
- Bahwa komunikasi dengan RIFAN melalui telepon whatsapp, RIFAN yang menelpon, dan Tersangka sudah langsung mengenali suara RIFAN saat menelepon;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RIFAN menyampaikan untuk Tersangka memegang paket tersebut nanti akan diambil oleh seseorang;
- Bahwa Tersangka diberikan Surat Perintah Penangkapan dan menandatangani hanya 1 kali pada saat ditangkap, sedangkan surat perpanjangan penangkapan tidak menerima akan tetapi berita acara perpanjangan penangkapan memang tanda tangannya ;
- Bahwa Tersangka menerangkan didampingi oleh pengacara pada saat sudah ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa Surat Perintah Penahanan sudah diberikan kepada Tersangka ;
- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Tersangka sudah pernah diperiksa terlebih dahulu;
- Bahwa setelah petugas JNE mengantar paket kepadanya tidak lama kemudian langsung Tersangka diamankan oleh petugas;
- Bahwa Sdr RIFAN yang mengarahkan kurir JNE untuk mengantarkan paket kepadanya;
- Bahwa paket tersebut tertera nama penerima RATNA NAMSAH namun tidak menanyakan terkait nama penerima paket tersebut kepada RIFAN;
- Bahwa Tersangka pada tanggal 08 Agustus 2022 setelah ditangkap dibawa berputar-putar oleh Petugas karena menunggu telepon seseorang yang akan mengambil paket namun tidak tahu nama orang tersebut;
- Bahwa Tersangka dibawa ke BNNK sekitar pukul 22.00 Wit, setelah itu langsung ke Ternate dan tanggal 09 Agustus 2022 Tersangka dibawa lagi ke Tidore untuk menyuruh teman dari RIFAN yang akan mengambil paket yang ada padanya ke daerah Soasio di belakang Kedaton Tidore, disana masih terdapat rumah warga namun berjarak antar rumah, dan saat itu Tersangka dijemput kakaknya ;
- Bahwa seingat Tersangka tidak pernah menghapus riwayat panggilan maupun percakapan dengan RIFAN;
- Bahwa Tersangka ada mengatakan kepada penyidik menghapus riwayat panggilan karena benci merasa dijebak oleh RIFAN”;
- Bahwa saat diperiksa Penyidik, Tersangka menjawab mungkin menghapus mungkin juga bukan saya yang hapus, sudah lupa ;
- Bahwa Tersangka tidak tahu kepada siapa tembusan surat perpanjangan penangkapan diberikan;
- Bahwa selama penangkapan dan penahanan Tersangka diperlakukan dengan baik dan tidak ada tekanan dalam penanganan perkara ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan jawaban dari Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon dan jawaban Termohon menurut Hakim Praperadilan yang menjadi inti permasalahan yang harus dijawab dalam persoalan ini adalah :

1. Apakah Surat Perintah penangkapan yang dikeluarkan Termohon terhadap Tersangka Riyanto Mahmud tersebut, Sah menurut hukum?
2. Apakah Penetapan tersangka atas nama Tersangka Riyanto Mahmud tersebut Sah menurut hukum?
3. Apakah Penahanan yang dikeluarkan Termohon terhadap Tersangka Riyanto Mahmud tersebut, Sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas Pengadilan akan mempertimbangkan Sebagai berikut:

- Bahwa Pra peradilan adalah sebagai media untuk menguji apakah Peraturan Per undang-undangan telah dipatuhi atau tidak oleh aparat yang berwenang, dalam perkara *incasu* adalah Penyidik Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa hal tersebut mengandung arti Pra peradilan hanya sebatas menilai apakah proses yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara *incasu* sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun perundang-undangan terkait?;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2014 menyatakan Penetapan tersangka sebagai objek Pra Peradilan sekaligus menambahkan frasa Penetapan Tersangka harus minimal dengan 2 (dua) alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 79 KUHAP berbunyi; “Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu Penangkapan atau Penahanan diajukan oleh Tersangka, Keluarga atau Kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya, dengan demikian Pemohon yang merupakan saudara kandung dari Tersangka Riyanto Mahmud memiliki legal standing mengajukan permohonan praperadilan aquo.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang kemudian diberi tanda mulai dari Bukti P-1 sampai dengan P-3 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/cuplikan video yang kemudian diberi tanda mulai dari Bukti T-1 sampai dengan T-59 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon juga telah dihadirkan Tersangka di persidangan untuk dimintai keterangannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dalam rangka menjawab permasalahan yang dikemukakan diatas Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Tentang Penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Tersangka Riyanto Mahmud ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana dalil permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa surat perintah penangkapan yang dikeluarkan Termohon yaitu Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap /07/VIII/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022, tidak menguraikan secara singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap /07/VIII/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022, hanya sampai pada tanggal 10 Agustus 2022, setelah itu Termohon tidak melakukan Perpanjangan Penangkapan, sehingga Tersangka harusnya segera dikeluarkan/atau dibebaskan, akan tetapi Termohon tetap menahan Riyanto Mahmud sampai pada tanggal 14 Agustus 2022, dan kemudian menerbitkan Surat Perintah Penahanan yang tembusan surat tersebut juga tidak diberikan kepada Pemohon/keluarga Tersangka Riyanto Mahmud.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 14 Agustus 2022, sedangkan Tersangka Riyanto Mahmud alias Anto sudah ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2022, kemudian Termohon menerbitkan Surat

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 15 Agustus 2022, selain itu diterbitkan SPDP oleh Termohon harusnya belum ada tersangkanya, bagaimana mungkin sebelum adanya SPDP, Termohon sudah menetapkan Riyanto Mahmud alias Anto sebagai Tersangka dan menahan Tersangka pada tanggal 14 Agustus 2022 dan Penangkapan yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan tujuan sebagaimana Pasal 17 KUHP dimana penangkapan hanya bisa dilakukan terhadap Tersangka yang diawali dengan Bukti Permulaan yang Cukup.

Menimbang, bahwa Pasal 17 KUHP menentukan "Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup"

Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1) KUHP menentukan "Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia **dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa**", kemudian ayat (2)nya mengatur "Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat"

Menimbang, bahwa Pasal 75 Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa "Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang **menangkap dan menahan** orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan :

- (1) Pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

Menimbang bahwa Tersangka ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap /07/VIII/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022 (Vide bukti T-15) dan sebagaimana bukti T-15 dimana dalam surat penangkapan tersebut telah menyebutkan alasan penangkapan serta uraian

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa, sebagaimana dikutip yaitu "karena diduga keras telah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (2) yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 2022 di depan pelabuhan penyebrangan speedboat Sofifi Kelurahan Indonesia Kecamatan Tidore Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, kemudian dibawa ke Kantor BNNP Maluku Utara Jl Tugu Makugawene Kalumata Puncak Kel Kalumata Kota Ternate. Sehingga menurut Hakim Praperadilan secara substansi materi telah memenuhi Pasal 18 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang bahwa Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin-Kap /07/VIII/2022 BNNP tanggal 8 Agustus 2022 hanya berlaku sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022 dan kemudiaan Termohon mengeluarkan Surat Perintah Perpanjangan penangkapan dengan Nomor Surat Sprint.Kap/07.a/VIII/2022/BNNP tanggal 11 Agustus 2022 yang berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022 (Vide bukti T-18) dan Berita Acara Perpanjangan Penangkapan tanggal 11 Agustus 2002 (Vide bukti T-19) yang oleh Tersangka diakui telah menandatangani, perpanjangan penangkapan tersebut juga telah diberitahukan kepada pihak keluarga tanggal 11 Agustus 2022 sesuai catatan ekspedisi surat yang ditandatangani pihak keluarga (Sesuai bukti T-17 sama dengan bukti T-21 dan keterangan Saksi Sahrul Mahmud) ;

Menimbang bahwa Tersangka Riyanto Mahmud alias Anto berdasarkan keterangan Saksi Helmi dan Saksi Lutfi Saleh, ST yang bersesuaian dengan bukti berupa video sesuai bukti T-58 (dibenarkan oleh saksi-saksi tersebut maupun Tersangka), dimana Tersangka ditangkap pada saat menerima paket narkoba jenis sabu dari kurir JNE (disuruh via telpon oleh pemilik paket), untuk memberikan paket tersebut kepada Tersangka, yang oleh Tersangka sendiri sebagaimana keteranganya di persidangan menerangkan telah disuruh Saudara Rifan yang merupakan tetangganya yang sekarang berada di Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) sebagai Narapidana perkara narkoba, sehingga Tersangka dipandang sebagai tertangkap tangan dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana Pasal 17 KUHAP kemudian Penyidik melakukan penangkapan terhadap Tersangka ;

Menimbang bahwa adapun terkait surat yang oleh Tersangka merasa tidak pernah menandatangani maka yang bersangkutan berhak mempersoalkan pemalsuan tandatangan tersebut melalui proses hukum untuk membuktikan ketidak benaran dari tandatangan tersebut ;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penangkapan dan perpanjangan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Tersangka Riyanto Mahmud alias Anto tersebut adalah sah menurut hukum ;

2. Tentang penetapan Tersangka Riyanto Mahmud ;

Menimbang bahwa Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa :

1. Penetapan Tersangka Riyanto Mahmud tanpa disertai minimal 2 (dua) alat bukti yang cukup ;
2. Penetapan Riyanto Mahmud sebagai Tersangka tidak sah karena surat tembusan penetapan tersangka dan SPDP tidak disampaikan kepada Tersangka dan keluarga. dengan tidak dipatuhinya norma dalam pasal 109 KUHAP paska putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tersebut, mengakibatkan hak-hak pemohon terabaikan karena pemohon tidak bisa menyiapkan diri secara mental, hak untuk mengajukan keberatan sebelum ditetapkan sebagai tersangka menjadi tertutup, hal ini tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga penyampaian SPDP kepada Pemohon sebelum di tetapkannya sebagai tersangka sebagaimana pertimbangan putusan MK di halaman 147 alenia ke 1 yang menyatakan alasan digunakannya Praperadilan sebagai dasar untuk keberatan atas pemberian SPDP.
3. Penetapan Tersangka *inprosedural* ;
4. Paket yang diterima Tersangka Riyanto Mahmud, tujuannya bukan kepada Tersangka melainkan kepada orang yang bernama Ratna Namzah sehingga seharusnya paket tersebut diantar kepada Ratna Namzah, dan juga wajib dikonfirmasi kepada sipengirim yang no Hp nya tertulis jelas di luar paket tersebut, ini adalah jebakan yang sengaja untuk menjerat Tersangka Riyanto Mahmud yang tidak tahu menahu sama sekali dengan isi paket tersebut, dan dari beberapa kasus terbukti modusnya sama yaitu diantar oleh JNE kemudian ditangkap oleh Penyidik;
5. Tersangka bukan pemilik paket dan tidak mengetahui isi didalam paket yang tertulis atas nama RATNA NAMZAH tersebut, Termohon (BNN) Propinsi Maluku Utara wajib menentukan unsur niat jahat (*mens rea*) dari Tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU-XII / 2014 tanggal 28 April 2015, menyatakan inskonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimakanai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Frasa “bukti permulaan”, bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan secara detail, namun demikian makna yang tersirat didalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, menurut Mahkamah Konstitusi, syarat minimal dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka adalah untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang ditemukan di persidangan bahwa setelah Termohon melakukan penangkapan terhadap saudara Riyanto Mahmud pada tanggal 8 Agustus 2022 maka dalam masa penangkapan tersebut Penyidik wajib menentukan status hukum dari Riyanto Mahmud apakah yang bersangkutan berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan kepada bersangkutan, dapat ditetapkan sebagai Tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana ataukah harus dilepaskan karena tidak terpenuhinya alat bukti dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan laporan informasi kasus narkoba Nomor LIKN/06/VII/2022/BNNP bahwa tanggal 7 Agustus 2022 Termohon mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba menuju Kota Tidore kepulauan (Sesuai bukti T-1) kemudian dikeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/682/VIII/KA/PB.01.02/2022/BNNP untuk melaksanakan penyelidikan dan penangkapan serta pengembangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba (Sesuai bukti T-2), setelah melaksanakan tugas tersebut kemudian Tim/Pejabat yang diperintahkan melaporkan hasilnya yaitu dengan ditangkapnya 1 (satu) orang dengan narkoba jenis shabu sebanyak 22,16 gram sesuai Laporan Hasil Penyelidikan Lapangan tanggal 8 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa atas laporan tersebut kemudian Termohon menerbitkan surat penangkapan pada hari itu juga dan perpanjangan penangkapan terhadap orang yang ditangkap (sesuai bukti T-18 sampai

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti T-21) dan dalam proses penangkapan tersebut, Termohon mengumpulkan alat bukti serta melakukan gelar perkara pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan gelar perkara tersebut dan dari saran pendapat para peserta disimpulkan bahwa perkara tersebut sudah cukup bukti dan merupakan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran narkotika pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 131 Undang-Undang No.35 tahun 2009 (sesuai bukti T-4), kemudian tanggal 14 Agustus 2022 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/06/VIII/2022/BNNP (Sesuai bukti P-2, sama dengan bukti T-8) dan pada tanggal 15 Agustus 2022 penyidik mengeluarkan pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum dan Tersangka (masih dalam tenggang waktu penyampaian SPDP sebagaimana ditentukan dalam putusan MK Nomor 130/PUU-XII/2015 yaitu selambat-lambatnya 7 hari);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang ada tidak ditemukannya adanya Surat Penetapan Tersangka atas nama Riyanto Mahmud akan tetapi berdasarkan Laporan hasil gelar perkara (Bukti T-4), Sprindik (Bukti T-6) dan penahanan kepada Tersangka Ariyanto Mahmud (bukti T-29) dapat diketahui jika Tersangka Riyanto Mahmud ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 14 Agustus 2022 dan dilakukan penahanan mulai pada hari itu juga, Hakim Praperadilan berpendapat juga tidak terdapat larangan menyebutkan status Tersangka dalam Sprindik apalagi Tersangka dalam hal ini tertangkap tangan ;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan penetapan Tersangka Termohon telah lebih dulu telah mengumpulkan keterangan saksi-saksi, keterangan Calon Tersangka yaitu berupa Berita Acara Interogasi (saksi) Riyanto Mahmud Alias Anto pada tanggal 9 Agustus 2022 (bukti T-49) dan alat bukti elektronik berupa Foto dan Video (T-48, T-50 sampai dengan T-54, T-56 dan T-59) yang sebagian sudah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Tersangka di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pasal 86 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan :

- (1) Penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. tulisan, suara, dan/atau gambar;
2. peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara penyalahgunaan narkoba, dokumen/data elektronik sebagaimana kemukakan diatas dapat menjadi alat bukti yang sah selain yang diatur dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, dengan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Tersangka maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa dokumen/data elektronik diatas secara formil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Termohon dalam menetapkan Riyanto Mahmud Alias Anto sebagai tersangka telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 / PUU- XII / 2014 tanggal 28 April 2015 dan penetapan tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto tersebut sudah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapannya ;

Menimbang, bahwa apakah Surat Penetapan Tersangka harus disampaikan kepada Tersangka Riyanto Mahmud dan keluarganya?. Hakim Praperadilan berpendapat bahwa Undang-undang tidak menentukan bahwa penyidik dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka dibuat dalam bentuk surat penetapan tersendiri, Undang-Undang juga tidak menentukan kewajiban pemberitahuan penetapan tersangka kepada tersangka maupun keluarganya, sehingga penetapan tersangka terkadang baru diketahui setelah adanya panggilan pemeriksaan sebagai Tersangka, dari laporan hasil gelar perkara dan dalam kasus ini juga dapat diketahui dari Surat Perintah Penyidikan dan Penahanan kepada Tersangka, berbeda halnya dengan pemberitahuan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Korban/Pelapor yang disampaikan dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan sebagaimana ditentukan Pasal 109 ayat (1) KUHAP Jo. putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015, mengingat pada saat KUHAP dibuat penetapan tersangka belumlah menjadi obyek praperadilan, walaupun dalam perkembangannya hal ini menjadi diperlukan karena dengan adanya surat penetapan tersebut dapat diketahui secara pasti ketika menetapkan seseorang sebagai tersangka apa saja alat bukti yang dijadikan dasar oleh penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 Termohon menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor SP.Sidik/06/VIII/2022/BNNP (Bukti T-6 sama dengan P-2) dan pada tanggal 15 Agustus 2022 dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi Maluku Utara dan kepada Penasehat hukum Tersangka Riyanto Mahmud (sebagaimana bukti T-7 sampai dengan bukti T-11 dan P-1) sehingga Hakim Praperadilan berpendapat bahwa SPDP tersebut telah diberikan kepada Tersangka Riyanto Mahmud yang dalam hal ini diterima oleh Penasehat Hukum Tersangka Riyanto Mahmud ;

Menimbang, bahwa terkait persoalan yang dikemukakan pada poin 4 dan 5 diatas yaitu tentang Tersangka tidak pernah menggunakan narkoba dan tidak mengetahui isi paket, adanya upaya menjebak Tersangka, paket yang seharusnya disampaikan sesuai tujuan alamat pada paket dan kesamaan modus dalam banyak kasus lain, Hakim Praperadilan berpendapat bahwa hal itu sudah masuk ranah pemeriksaan pokok perkara yang dapat dibuktikan dalam perkara pokok dimana praperadilan hanya untuk menilai sah atau tidaknya prosedur tindakan yang diambil penyidik inqasu terkait penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penetapan tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto dalam perkara dimaksud telah sah menurut hukum ;

3. Tentang penahanan Tersangka Riyanto Mahmud Alias Anto ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon dalam perkara a quo, tidak melakukan perpanjangan Penangkapan terhadap Riyanto Mahmud, maka menurut Pasal 19 KUHAP jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor: 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, penangkapan tersebut telah lewat waktu. Dan karena itu segera membebaskan Tersangka Riyanto Mahmud dari Tahanan Termohon, nyatanya Termohon tetap menahan Riyanto Mahmud sampai pada tanggal 14 Agustus 2022, barulah menerbitkan Surat Perintah Penahanan yang tembusan surat tersebut juga tidak diberikan kepada Pemohon/adik kandung/saudara Tersangka Riyanto Mahmud.

Menimbang, bahwa Pemohon baru mengeluarkan/menerbitkan Surat Perintah Penyidikan tanggal 14 Agustus 2022, sedangkan Tersangka sudah ditahan sejak tanggal 11 Agustus 2022 karena Termohon tidak memperpanjang Surat Perintah Penangkapan, dan lebih fatal lagi/atau lebih salah lagi

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(melanggar KUHAP) Termohon baru menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tanggal 15 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penahanan hanya berlaku bagi seorang yang sudah berstatus sebagai Tersangka atau Terdakwa dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika Tersangka Riyanto Mahmud awalnya dilakukan penangkapan sejak tanggal 8 Agustus 2022 s/d tanggal 10 Agustus 2022 dan diperpanjang penangkapannya dari tanggal 11 Agustus 2022 s/d tanggal 13 Agustus 2022, kemudian tanggal 14 Agustus 2022 ditetapkan sebagai Tersangka dan dilanjutkan dengan penyidik melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa Tersangka Riyanto Mahmud ditahan oleh penyidik BNN Provinsi Maluku Utara sejak tanggal 14 Agustus 2022 s/d tanggal 2 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Sprin-Han/07/VIII/2022/BNNP tanggal 14 Agustus 2022, yang telah diterima Tersangka Riyanto Mahmud pada hari itu (Sesuai bukti T-29 dan T-30/ ditandatangani Tersangka Riyanto Mahmud) dan tembusanya diberikan kepada keluarga Tersangka melalui Penasehat Hukum Tersangka sedangkan tembusan perpanjangan penahanan untuk keluarga Tersangka Riyanto Mahmud sebagaimana catatan ekspedisi surat keluar pada bagian tanda tangan hanya ditulis tanggal penerimaan surat tanpa ada nama dan tanda tangan penerimanya (Vide bukti T-36) ;

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (3) KUHAP menentukan bahwa Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. Berdasarkan ketentuan tersebut seharusnya tembusan perintah/penetapan penahanan atau penahanan lanjutan diberikan langsung kepada keluarga tersangka bukan melalui Penasehat Hukum karena Penasehat Hukum bukanlah wakil dari pihak keluarga tersangka, selain itu seharusnya ekspedisi surat atau surat tanda terima secara jelas mencantumkan nama dan tanda tangan penerima surat dan kapan surat tersebut diterima ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian apakah penahanan Tersangka Riyanto Mahmud sah menurut hukum, ataukah kelalaian tersebut hanya bersifat unprofessional dari penyidik ;

Menimbang, bahwa syarat penahanan diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi "Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.” Dimana syarat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP di atas dikenal dengan syarat penahanan subjektif artinya terdakwa bisa ditahan apabila penyidik **menilai** atau khawatir tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Menimbang, bahwa sementara Pasal 21 ayat (4) KUHAP menentukan bahwa “Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).”

Menimbang, bahwa Pasal 21 ayat (4) KUHAP ini dikenal dengan syarat penahanan objektif. Artinya ada ukuran jelas yang diatur dalam undang-undang agar tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan misalnya tindak pidana yang diduga dilakukan tersangka/terdakwa diancam pidana penjara lima tahun atau lebih, atau tersangka/terdakwa ini melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal-Pasal sebagaimana diatur dalam huruf b di atas

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP bersifat subyektif sehingga penilaian tersebut lebih merupakan kewenangan penyidik, meskipun penilaian tersebut harus secara bertanggung jawab dan terhadap Pasal 21 ayat (4) KUHAP, dikenal dengan syarat penahanan objektif Hakim Praperadilan berpendapat bahwa penahanan tersebut sah menurut hukum karena pasal yang disangkakan memiliki ancaman diatas 5 (lima) tahun, sehingga dengan demikian kelalaian penyidik terkait penyampaian tembusan penahanan dan perpanjangan penahanan diatas adalah merupakan *unprofessional* dari penyidik atau petugas BNN Provinsi Maluku Utara

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon) sehingga dapat menjadi catatan perbaikan kinerja kedepannya akan tetapi tidak menjadikan tidak sahnya penahanan terhadap tersangka ;

Menimbang, bahwa yang menjadi ranah pemeriksaan praperadilan hanyalah terkait dengan prosedur tindakan yang sudah dilakukan penyidik dan atau Penuntut Umum, dalam hal ini, prosedur tersebut bisa terlihat dari administrasi penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan Termohon, bagaimana sehingga Termohon kemudian menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sehingga pemeriksaan praperadilan juga dikatakan peradilan procedural, yang bersifat administrative, sehingga Hakim *"semestinya yang dijadikan pertimbangan hukum dalam putusannya hanyalah bersifat pembuktian administratif, karena materi pokok perkara bukan dalam jangkauan lembaga pra peradilan"* (vide kaidah hukum yurisprudensi MA.RI No : 18 PK/PID/2009) ;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan lagi untuk menjawab persoalan-persoalan diatas dan selebihnya sudah masuk materi perkara pokok yang semestinya dapat diajukan sebagai bukti dalam perkara pokok, sehingga bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya terkait tidak sahnya penangkapan, penetapan tersangka dan penahanan terhadap Tersangka Riyanto Mahmud sehingga permohonan pemohon haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang ditetapkan Nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 s/d Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 oleh Ferdinal, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang ditunjuk dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2022/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Julaiha Abd. Kadir, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JULAIHA ABD. KADIR, SH

FERDINAL, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)